Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo

Rua Barão do Rio Branco, 1099, 2º andar - sala 212 - Bairro: Bela Vista - CEP: 96700-000 - Fone: (51) 3098-5793 - Balcão Virtual: (51) 99955-0667 - Email: frsaojeron2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5005831-17.2022.8.21.0032/RS

REQUERENTE: ANELIS MORAES CLEMES
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO / RS

SENTENÇA

DERICK MORAES LOPES, representado por sua genitora **ANELIS MORAES CLEMES** ajuizou a presente Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela Antecipada, em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e **MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO**, alegando ter sido diagnosticado com Afecções Respiratórias pós-procedimentos não classificadas em outra parte e doenças relacionadas (CID J 95) e Distúrbio do Sono (CID G 47). Disse que, em razão do diagnóstico, foi encaminhado para avaliação com médico especialista em otorrinolaringologia, estando a aguardar na fila de espera. Requereu a concessão de tutela de urgência, para encaminhamento à consulta; e, no mérito, a procedência do pedido (evento 1, INIC1).

Concedida a Antecipação de tutela de urgência (evento 16, DESPADEC1); sobreveio aos autos o comprovante de agendamento da consulta pretendida (evento 28, OUT2).

Juntado ofício (evento 62, OFIC1) informando que a parte autora realizou consulta com especialista em **20/03/2023;** realizou o procedimento em **17/05/2023** e a consulta de retorno foi em **21/08/2023.**

Vieram os autos conclusos.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1 Da Assistência à Saúde

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegurou o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, previu o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Também é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal. Neste sentido: *RE nº 557.548/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 155, publicado em 05.12.2007. Observo, inclusive, que o STF, quando da fixação de tese no Tema 793/STF*, reafirmou, de maneira incontroversa, a presença da solidariedade entre os Entes Públicos, na prestação de assistência à saúde pública à população.

Por essa razão, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível *Nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.*

O caso dos autos trata-se de pretensão para que DERICK seja encaminhado para consulta especializada com médico especialista em Otorrinolaringologia Pediátrica, pois o paciente tem o diagnostico de Afecções Respiratórias pós-procedimentos não classificadas em outra parte e doenças relacionadas (CID J 95); Distúrbio do Sono (CID G 47), doença grave, que impõe risco de progressão e óbito caso não fornecido tratamento com brevidade.

Pelo extrato do Sistema GERCON, quando do ajuizamento da demanda, constata-se que a parte autora aguardava há 19 dias o agendamento da consulta, (evento 1, OUT2), com quadro clínico conforme segue:

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o paciente **DERICK MORAES LOPES** possui encaminhamento nesta Secretaria para OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA por Afecções Respiratórias Pós-Procedimentos Não Classificadas Em Outra Parte CID 10 J 95 (protocolo GERCON 22-09-0082916-6), sendo que temos uma média de espera nesta fila de 65 dias, na qual a paciente se encontra há 19 dias, ainda aguardando regulação, sem previsão para seu atendimento.

Paciente possui histórico de anoxia neonatal, apgar 4-6, com freqüentes apnéias e cianose ao sono, necessitando atendimento imediato por apresentar risco de vida.

São Jerônimo, 18 de outubro de 2022.

Éderson Pizio Lopes
Secretário Municipal de Saúde

Deferida a liminar, o demandado comprovou o agendamento da consulta, aprazada para o dia **20/03/2023**, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Posteriormente, restou noticiado que a parte autora comparecereu à consulta aprazada e o prosseguimento do tratamento. Foi encaminhado para a realização do procedimento e reconsulta complementar (evento 62, OFIC1).

Logo, tendo a parte autora demonstrado que necessitava de consulta médica especializada, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois a ausência de avaliação da enfermidade impede a adoção de uma adequada conduta terapêutica ao quadro clínico do paciente e, consequentemente, a sua recuperação.

Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada e comprovada a necessidade que possui em receber tratamento médico, tenho, que é caso de confirmar o deferimento da medida liminar concedida.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE o** pedido formulado por **DERICK MORAES LOPES**, representado por sua genitora **ANELIS MORAES CLEMES** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO**, para condenar os Requeridos no fornecimento consulta com médico especialista em otorrinolaringologia, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida no evento 3, DESPADEC1, já cumprida.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Decisão não sujeita à remessa necessária.

Interposta apelação, cumpram-se as formalidades legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Por fim, certifique-se o trânsito em julgado e baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS, Juíza de Direito**, em 7/3/2024, às 22:25:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10055137552v7** e o código CRC **dc4b179d**.